

BAIL COMMERCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SCI CHENNEVIERES BRIAND, Société Civile Immobilière au capital social de 10 000.00 euros, dont le siège social est situé 32-38, rue Pierret – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre D sous le numéro 921 924 346.

Représentée par l'un de ses Co-Gérants, Monsieur Sébastien MARTIN, dûment habilité en cette qualité aux fins des présentes (**Annexe 1**),

Ci-après dénommée le « Bailleur »,

ET

La société LPC VAL DE MARNE, société à responsabilité limitée, au capital de 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil B sous le numéro 798 838 165, dont le siège social est situé 3 Rue Édouard Vaillant 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

Représentée aux fins des présentes par Monsieur Damien TONDELLI agissant en qualité de Co-Gérant

Ci-après dénommée le « Preneur ».

CHAPITRE I : CONDITIONS GENERALES

1. Nature du Bail

Le Bailleur et le Preneur optent en tant que de besoin expressément et irrévocablement pour le statut des baux commerciaux régi par les articles ci-après.

Le Bail est consenti et accepté sous les charges, clauses et conditions suivantes et est soumis au statut des baux commerciaux régi par les articles L.145-1 à L.145-60, R.145-1 à R. 145-60 du Code de commerce, ainsi que par les articles non abrogés du décret du 30 septembre 1953.

Les Parties conviennent expressément et irrévocablement que l'ensemble des locaux loués objets du Bail sont régis par ledit statut.

2. Désignation

Le Bailleur donne à bail au Preneur, qui l'accepte, les locaux commerciaux tels que désignés à l'article 1 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail et dont les plans sont joints en **Annexe 2** (les « Locaux »).

Les Locaux seront livrés au Preneur notamment dans les conditions de l'article 8 des « CONDITIONS GENERALES » et de l'article 6 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail.

La superficie totale contractuelle des Locaux mentionnée à l'article 1 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail s'entend dans sa globalité sans qu'aucune pondération ne soit pratiquée dans le cadre du Bail et de ses renouvellements successifs.

Le Preneur déclare parfaitement connaître les Locaux pour les avoir vus et visités préalablement à la signature du Bail.

Il est précisé que toute différence entre les cotes et les surfaces mentionnées aux présentes ou résultant des plans annexés et les dimensions réelles des Locaux, ne saurait justifier une réduction de loyer.

3. Durée - Renouvellement

3.1. Durée

Le Bail est consenti pour une durée de dix années entières et consécutives qui commencera à courir à la date prévue à l'article 2 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail.

Le Preneur aura la faculté de mettre fin au Bail à l'expiration de chaque période triennale, dans les conditions de l'article L. 145-4 du Code de commerce, à charge pour lui s'il entend user de cette faculté, de signifier congé au Bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins six mois à l'avance.

Le Bailleur disposera de la possibilité de donner congé au Preneur dans les conditions des articles L.145-4, L.145-18 et L. 145-21 du Code de commerce.

3.2. Renouvellement

Il est expressément convenu qu'à l'expiration du Bail et de ses renouvellements successifs, la durée du nouveau bail sera à chaque fois également de dix (10) années entières et consécutives.

4. Loyer

4.1. Loyer

4.1.1. *Fixation du loyer*

Le Bail est consenti et accepté moyennant un loyer principal annuel correspondant à la valeur locative de marché des Locaux dont le montant est fixé à l'article 4 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail.

4.1.2. *Indexation du loyer - Révision du loyer*

Les Parties conviennent expressément que le loyer sera indexé de plein droit et sans formalité ni notification préalable, chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du Bail, sur la base de l'Indice des Loyers Commerciaux publié trimestriellement par l'INSEE.

Pour la première indexation, l'indice de base sera celui du dernier indice publié à la date de prise d'effet du Bail et l'indice de comparaison celui du même trimestre de l'année suivante.

Pour les indexations suivantes, l'indice de base sera le précédent indice de comparaison et l'indice de comparaison, le dernier indice publié au jour de l'indexation.

Le jeu de la clause d'indexation n'étant subordonné à aucune notification, l'indexation s'appliquera de plein droit. Le fait de ne pas avoir immédiatement ajusté le loyer n'entraînera aucune déchéance dans son droit à réclamer l'application ultérieure de l'indice avec effet rétroactif.

Si l'indice INSEE cessait d'être publié, l'indice légal de remplacement serait appliqué. A défaut de cet indice légal de remplacement, un nouvel indice serait reconstitué par les parties à partir, si cela est possible, des renseignements communiqués par cet institut ou à défaut, à partir d'éléments fournis par les organismes professionnels de la construction.

Faute d'accord amiable entre les Parties pour cette reconstitution, le choix du nouvel indice serait fait par les juridictions compétentes saisies par la partie la plus diligente.

Pour la révision triennale légale du loyer prévu par les articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce, les Parties conviennent de retenir également l'Indice des Loyers Commerciaux publié trimestriellement par l'INSEE.

4.2. Modalités de paiement du loyer

Les loyers ainsi que les charges sont réglables par trimestre d'avance.

Pour la période comprise entre la date de prise d'effet du Bail et la fin du trimestre en cours, le Preneur règlera le loyer prorata temporis.

Le paiement des loyers, charges et accessoires et plus généralement de toutes sommes dues par le Preneur au Bailleur en vertu du Bail se fera par prélèvement bancaire sur le compte dont les coordonnées sont indiquées à l'article 6 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail ou par virement bancaire

En cas de paiement par prélèvement automatique, le Preneur remettra au Bailleur, à la date de signature du Bail, un exemplaire complété de l'imprimé de la demande d'autorisation de prélèvement qui lui a été fourni.

En cas de changement de domiciliation bancaire, le Preneur remettra au Bailleur, deux mois avant la plus proche échéance, un nouvel imprimé de demande et d'autorisation de prélèvement.

En cas de non-respect par le Preneur des stipulations du présent article ayant pour effet de laisser des sommes impayées dues au Bailleur, le Preneur sera de plein droit redevable des intérêts de retard stipulée à l'article 19.2.2 des « CONDITIONS GENERALES » et ce, sans préjudice de l'éventuelle mise en jeu de la clause résolutoire.

4.3. Régime fiscal

LE BAILLEUR déclare être parfaitement averti du fait que LE PRENEUR n'est pas assujéti à la TVA et que de ce fait les loyers n'y seront pas soumis.

Dans le cas où la présente location serait soumise à la Contribution sur les Revenus Locatifs, celle-ci s'appliquerait sur chacune des échéances de loyer mensuel et serait appelée en même temps.

4.4. Loyer de renouvellement

De convention expresse entre les Parties il est stipulé qu'en cas de renouvellement du Bail, le loyer sera fixé à chaque renouvellement à la valeur locative de marché.

Le Preneur reconnaît que les dispositions de l'article L.145-34 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. C'est donc, en tant que de besoin uniquement, qu'il renonce expressément par les présentes au bénéfice des dispositions de cet article, en ce compris dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite « Pinel ».

La valeur locative de marché sera déterminée par référence aux seuls prix pratiqués pour les autres locaux du voisinage, correspondant de préférence au même secteur d'activité et de surfaces sensiblement comparables, en prenant pour termes de comparaison les prix librement débattus entre Bailleur et Preneur soit à l'occasion de renouvellements amiables de baux, soit lors de la prise à bail des nouveaux locaux pour lesquels seront additionnés aux loyers périodiques, les loyers en capital constitués des droits d'entrée et des prix de cession de droit au bail qui seront décapitalisés.

Les termes de comparaison pris en compte seront ceux des deux dernières années précédentes le renouvellement et ceux de l'année en cours.

Tant pour la détermination des loyers de comparaison que pour la détermination du loyer de renouvellement, sera prise en considération la surface contractuelle des Locaux sans qu'aucune pondération ne soit pratiquée.

A défaut d'accord entre les Parties sur le montant du loyer de renouvellement, elles se soumettront à la procédure définie par les articles R. 145-23 et suivants du Code de commerce et attribueront compétence au juge des loyers commerciaux du lieu de situation des Locaux.

En toute hypothèse, le loyer du bail renouvelé ne pourra être inférieur au loyer facturé au titre de la dernière année précédente le renouvellement, indexé dans les conditions prévues au présent Bail.

5. Dépôt de garantie

A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires et de l'exécution des charges et conditions du Bail jusqu'à la restitution des clés des Locaux, le Preneur versera à la date de signature du Bail, à titre de dépôt de garantie et au moyen d'un chèque, une somme correspondant à trois (3) mois du loyer hors taxes tel que fixé à l'article 5 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail, cette somme étant non productive d'intérêts.

Le dépôt de garantie sera actualisé à la date de prise d'effet du Bail dans les mêmes conditions que le loyer.

Par la suite, à chaque date anniversaire de la prise d'effet du Bail, à l'occasion de l'indexation du loyer, le montant du dépôt de garantie sera ajusté de façon à être toujours égale à trois mois de loyer hors taxes.

Si pour quelque raison que ce soit, le dépôt de garantie était utilisé par le Bailleur pour le règlement de toute somme due en application du Bail (loyer, charges impôts ou autres), le Preneur devra reconstituer ledit dépôt. A défaut, le Bail sera résilié dans les conditions de la clause résolutoire ci-après.

Le dépôt de garantie sera remboursé au Preneur au plus tard 3 mois après sa libération des Locaux, déduction faite de toutes les sommes dont il pourrait être redevable en application du Bail.

En aucun cas, le Preneur ne sera en droit de compenser le dernier terme de loyer et charges avec le dépôt de garantie.

En cas de cession ou d'apport du Bail, le dépôt de garantie ne sera en aucun cas transmissible au cessionnaire et sera conservé par le Bailleur. Il ne sera restitué au cédant qu'après déduction des sommes éventuellement dues par celui-ci, le cessionnaire devant verser au Bailleur, au jour de la cession, le montant du dépôt de garantie dû en exécution du Bail.

En cas de procédure collective du Preneur, le dépôt de garantie sera acquis au Bailleur à due concurrence, par compensation avec les loyers, charges et accessoires restant dus au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur au titre des premiers dommages et intérêts dans toutes les hypothèses de résiliation judiciaire du Bail ou par le jeu de la clause résolutoire, et ce indépendamment des loyers, charges et accessoires dus.

6. Impôts, taxes et redevances

Il est précisé que le loyer s'entend net d'impôts, taxes et redevances, à l'exception de ceux non refacturables au Preneur limitativement énumérées à l'article R. 145-35 du Code de commerce qui resteront à la charge du Bailleur.

En conséquence, le Preneur devra s'acquitter des impôts taxes et redevances ci-après mentionnées où procéder à leur remboursement au Bailleur. Il en sera de même de tous autres impôts taxes et redevances qui viendraient à être créés et auxquels serait assujéti l'immeuble dont dépendent les Locaux ou qui seraient liés à l'usage desdits Locaux ou à un service dont le Preneur bénéficierait directement ou indirectement.

Le Preneur devra acquitter les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives, la taxe de balayage et d'enlèvement des ordures ménagères et tous autres impôts dont le Bailleur est responsable au titre des Locaux pour le Preneur à un titre quelconque et justifier de leur acquit à toute réquisition du Bailleur et huit jours au moins avant son départ en fin de Bail.

Il devra également rembourser au Bailleur avec les charges, la taxe foncière (en ce compris les taxes additionnelles à la taxe foncière) correspondant aux Locaux ainsi que tous droits ou taxes afférents auxdits Locaux qui pourraient ultérieurement remplacer ladite taxe.

D'une manière générale, il devra rembourser au Bailleur avec les charges, tout nouvel impôt communal, régional ou national qui serait créé correspondant aux Locaux.

Enfin, le Bailleur informera en cours de Bail le Preneur des impôts, taxes et redevances nouveaux.

Le Preneur déclare bénéficié de dégrèvement compte tenu de son activité. Par conséquent le Bailleur s'engage à effectuer les demandes auprès des services fiscaux, sous réserve que cela ne soit pas générateur de surcoûts pour le Bailleur.

7. Charges

7.1. Charges communes

Il est précisé que le loyer s'entend net de toutes charges, à l'exception de celles non refacturables au Preneur limitativement énumérées à l'article R. 145-35 du Code de commerce qui resteront à la charge du Bailleur.

Le Preneur devra régler au Bailleur, pendant toute la durée du Bail et de ses prorogations et renouvellements éventuels, sa quote-part de la dépense supportée par le Bailleur au titre de toutes les charges afférentes aux parties communes ou à usage collectif de l'immeuble, le cas échéant, aux charges de copropriété et/ ou charges de fonctionnement, nécessaires à l'exploitation des Locaux.

Cette quote-part sera calculée au prorata de la surface exploitée des Locaux au sens de l'article L. 145-40-2 du Code de commerce, telle que visée à l'article 1 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail.

Le Bailleur informera en cours de Bail les locataires de l'immeuble, de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre les locataires.

En application de l'article L. 145-40-2 du Code commerce, un inventaire des catégories de charges et d'impôts, taxes, redevance liés au Bail, comportant l'indication de leur répartition entre le Bailleur et le Preneur est joint en **Annexe 4**.

Les charges communes comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative, les dépenses exposées pour :

- Le nettoyage des parties à usage commun et l'enlèvement des déchets qui en proviennent,
- L'entretien et le fonctionnement, portant notamment sur les parties, installations, réseaux et équipements, communs ou à usage commun (tant en ce qui concerne les structures ou sols que les équipements de liaisons verticales (ascenseurs, escalators, montages charges etc...), les divers réseaux, les décorations, les circulations extérieures, le parc de stationnement, les voies d'accès et de circulation privatives ou dépendant du domaine public, les végétaux, etc...),
- L'éclairage et l'eau des parties à usage commun, et autres dépenses les concernant qui ne peuvent être affectées à une catégorie ci-dessus (notamment les primes d'assurance relatives à l'immeuble et aux risques civils du propriétaire ; les frais nécessités par le fonctionnement de la gestion de l'immeuble : matériels, fournitures, courrier, téléphone, frais divers),
- Les frais de direction, d'administration, de syndic, de gestion et de fonctionnement de l'immeuble, etc....,
- Les frais de location et notamment ceux afférents à tous équipements, et notamment au parking, qui auraient été exposés dans le cadre de l'exploitation de l'immeuble,
- ces charges comprennent tous les frais nécessaires à l'exécution des prestations qu'elles recouvrent, et notamment les dépenses de personnel, de contrats de fournitures, rechanges ou matériaux, de location, d'équipement des personnels, l'électricité, l'eau et le carburant, les impôts, contributions ou taxes, les honoraires, les primes d'assurances, les dépenses, redevances, et charges relatives à l'inclusion de l'immeuble dans des groupements tels qu'associations syndicales, associations de quartier, unions de syndicats, ainsi que toute dépense relative à la signalétique de l'immeuble située aux abords de ce dernier même sur des immeubles ou emplacements n'en dépendant pas,
- Le service de sécurité et de gardiennage des parties communes,

- La sécurité contre l'incendie (notamment les dépenses nécessaires pour respecter la réglementation ou les exigences des contrats d'assurance tels que les contrôles du réseau d'extinction automatique (sprinklers) y compris dans les magasins),
- Le chauffage des parties à usage commun,
- La réfrigération ou ventilation des parties à usage commun,
- Les impôts fonciers et les taxes, contributions et cotisations connexes grevant les parties à usage commun, actuels et futurs (et ceux grevant les parties à usage privatif tant que le centre des impôts ne les aura pas répartis entre les divers propriétaires ou ayants-droit et les commerçants),
- les dépenses d'acquisition, location, réparation, réfection, ravalement, remplacement, renouvellement des parties, installations, éléments ou réseaux à usage commun, la façade et la toiture, en ce compris les travaux occasionnés par la vétusté ou la force majeure, ceux visés par l'article 605 et les grosses réparations, ainsi que ceux résultant de la mise en conformité avec les normes et la réglementation, actuelles ou futures, notamment en matière d'hygiène, d'environnement et de sécurité, ICPE, d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, fixés ou prescrits par les autorités administratives, et ce, nonobstant, les dispositions de l'article 1719 2° du Code civil.

Le Bailleur conservera à sa charge en application de l'article R. 145-35 du Code de commerce :

- Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux,
- Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation les Locaux ou l'immeuble dans lesquels ils se trouvent, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil.

Toutefois, ne sont pas comprises dans les dépenses à la charge du Bailleur, celles mentionnées aux deux paragraphes qui précèdent se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique.

7.2. Charges privatives

Le Preneur remboursera, en outre, au Bailleur, toutes les dépenses imputables aux Locaux et notamment, sans que cette liste soit limitative, sous réserve de ce qui est stipulé aux articles 6 et 7.1 des « CONDITIONS GENERALES » du Bail :

- les frais occasionnés par l'entretien ordinaire, les réparations quelles que soient leur nature, les grosses réparations ou le renouvellement des ouvrages, et/ou éléments composant les Locaux, les travaux de l'article 605 du Code civil et les grosses réparations, y compris ceux occasionnées par la vétusté ou la force majeure et la réglementation, actuelles ou futures, notamment en matière d'hygiène, d'environnement et de sécurité, fixés ou prescrits par les autorités administratives, et ce, nonobstant, les dispositions de l'article 1719 2° du Code civil,
- Les impôts, taxes, contributions et cotisations de toute nature, actuels et futurs,
- Les frais d'élimination des déchets des parties privatives,
- Les frais d'alimentation en fluide chauffant et en fluide réfrigérant des Locaux,
- Les frais de climatisation (chauffage et réfrigération) des Locaux ; les charges de cette nature sont calculées au prorata des mètres carrés loués et de l'amplitude des heures d'ouverture si celles-ci dépassent celles des autres commerces de l'immeuble.

7.3. Paiement des charges

Le Bailleur communiquera chaque année au Preneur un état récapitulatif des charges au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de six mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel.

Le Bailleur communiquera au Preneur, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes, redevances qui lui sont refacturés.

Le Bailleur joint en **Annexe 4** et communiquera au Preneur dans un délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale :

- Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois prochaines années, assorti d'un budget prévisionnel ;
- Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés au cours des trois années précédentes en précisant leur coût.

A la demande du Preneur, le Bailleur lui communiquera tout document justifiant du montant de ces travaux.

Enfin, le Bailleur informera en cours de Bail le Preneur des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux

Les charges communes et privatives sont payables par le Preneur trimestriellement et par provisions, en même temps que le loyer les 1^{er} janvier, 1^{er} avril, 1^{er} juillet et 1^{er} octobre de chaque année. Chaque provision sera égale au quart du budget prévisionnel de l'année considérée.

Ces provisions feront l'objet d'une régularisation annuelle sur la base d'un décompte par nature de charges établi par le Bailleur.
Les charges seront réglées au moyen de prélèvements automatiques ainsi qu'il est dit à l'article 4.2 des « CONDITIONS GENERALES » du Bail.

7.4. Fonds de roulement

Le Bailleur se réserve, en outre, la faculté de réclamer au Preneur, à titre de fonds de roulement, sa quote-part d'une somme égale au quart du budget prévisionnel annuel. Sur la simple information qui lui sera faite par le Bailleur, ce fonds de roulement pourra être utilisé par ce dernier pour assurer le financement de charges exceptionnelles (ex : gros travaux, sécurité, conformité, etc...) et, en ce cas, il devra être automatiquement reconstitué par le Preneur qui s'y oblige. En cas de départ des Locaux, il lui sera remboursé à la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel aura eu lieu son départ des Locaux après déduction éventuelle de toutes les sommes dues au titre des charges communes.

8. Prise de possession des Locaux - Etat des Locaux

8.1. Prise de possession des Locaux

Le Preneur s'oblige à prendre possession des Locaux à la date convenue à l'article 2 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail.

S'il ne se présente pas à la date convenue, le Bailleur lui adressera une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant une nouvelle date de prise de possession des Locaux.

Si le Preneur ne se présentait pas à la nouvelle date, le Bailleur pourra à sa seule initiative soit considérer que le Bail a pris effet à la date fixée dans la convocation précitée, soit que le Bail est résilié aux torts exclusifs du Preneur. En cas de résiliation, le Preneur devra verser au Bailleur, à titre irréductible, une indemnité de résiliation pour faute correspondant à une année de loyer, toutes taxes comprises, sans préjudice de la réparation de tous dommages dans les conditions de droit commun.

Le Bailleur jouira des mêmes droits si, antérieurement à la date de prise d'effet du Bail, le Preneur manifestait sa volonté de ne pas y donner suite.

8.2. Etat des Locaux

Le Preneur prendra les Locaux dans l'état où ils se trouvent et qu'il déclare bien connaître pour les avoir vus et visités préalablement à la signature du Bail.

Le Bailleur ne garantit ni l'état des Locaux, ni les vices de toute nature apparents ou cachés, ni l'adaptation des Locaux à l'activité du Preneur et ce, même si ces travaux résultent d'une injonction administrative ou d'un cas de force majeure.

Les travaux nécessaires seront réalisés par le Preneur après accord du Bailleur, à ses frais, sous sa responsabilité et sans recours contre le Bailleur.

En conséquence, le Preneur renonce à réclamer au Bailleur aucun travaux d'aménagement ou de remise en état des Locaux et s'oblige à faire tous les travaux de cette nature qui pourraient s'avérer éventuellement nécessaires y compris la mise en conformité des Locaux avec les normes et la réglementation, les travaux et réparations prévus par les articles 605 et 606 du Code Civil ainsi que ceux résultant de la vétusté et les frais de ravalement que celui-ci ait été prescrit par l'administration et/ou, le cas échéant, voté par la copropriété.

Il sera dressé lors de l'entrée dans les Locaux du Preneur, un état des lieux contradictoire.

Il est précisé au Preneur que le Bailleur et ses mandataires ont pour mission de proposer les locaux de l'immeuble à la location et que cette mission ne peut impliquer aucune responsabilité de leur part dans l'évolution, quelle qu'en soit sa nature, de l'activité des commerces installés dans l'immeuble.

9. Charges et conditions locatives

Les Parties, pendant le cours du Bail, seront soumises aux obligations résultant de la loi et de l'usage, ainsi qu'aux obligations suivantes que le Preneur s'engage à exécuter.

Le Preneur prend les engagements suivants :

9.1. Activités autorisées -enseigne

9.1.1. Activités autorisées

Le Preneur utilisera les Locaux conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil, honoremment et paisiblement, à l'usage exclusif indiqué à l'article 3 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail, à l'exclusion de toute autre.

Le Preneur devra exercer dans les Locaux de manière permanente la totalité des activités prévues, celles-ci constituant un tout indivisible dans la commune intention des Parties.

Dans l'hypothèse où l'exercice d'une ou plusieurs activités accessoires seraient autorisées par le Bail, celles-ci ne pourront dépasser 20% du chiffre d'affaires toutes taxes comprises réalisé par le Preneur dans les Locaux.

Le Preneur pourra, dans les conditions des articles L.145-47 et suivants du Code de commerce, adjoindre des activités connexes ou complémentaires ou exercer d'autres activités.

Le Preneur ne pourra effectuer, dans les Locaux des soldes que dans les limites légales.

Il ne pourra pratiquer aucune opération de liquidation de stock, sauf dérogation écrite du Bailleur, le Preneur devant de surcroît justifier des autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur.

L'activité autorisée ne devra donner lieu à aucune contravention, ni à aucune plainte ou réclamation de la part de qui que ce soit, et notamment des autres occupants de l'immeuble. Le Preneur fera, en conséquence, son affaire personnelle de tous les griefs qui seraient faits au Bailleur à son sujet, de manière que ce dernier ne soit jamais inquiété et soit garanti de toutes les conséquences qui pourraient en résulter.

Le Preneur s'oblige à se conformer et à exécuter à ses seuls frais, risques et périls, pendant toute la durée du Bail, tous règlements, arrêtés, injonctions administratives ou toutes modifications les concernant, le tout de manière à ce que le Bailleur ne soit jamais ni recherché ni inquiété à ce sujet.

Le Preneur sera tenu de conserver aux Locaux la présente destination contractuelle, à l'exclusion de toute autre utilisation de quelque nature, importance et durée qu'elle soit, à peine de résiliation du Bail, si bon semble au Bailleur.

Le Bailleur se réserve expressément le droit de louer à son gré, comme bon lui plaira et à qui bon lui semblera, les autres locaux quels qu'ils soient de l'immeuble, pour toutes destinations y compris celle prévue au présent Bail, lequel est conclu sans exclusivité.

9.1.2. Enseigne

Le Preneur s'engage à maintenir, pendant toute la durée du Bail et de ses renouvellements, l'enseigne indiquée à l'article 3 des « CONDITIONS PARTICULIERES » du Bail.

Toutefois le Bailleur acceptera de lui substituer une autre enseigne si elle répond aux critères obligatoires suivants :

- L'enseigne substituée devra être d'égale notoriété et regrouper des produits de gamme et qualité équivalentes ;
- La modification devra concerner tous les points de vente à l'enseigne du Preneur.

9.2. Garnissement et Exploitation

9.2.1. Garnissement

Le Preneur tiendra les Locaux constamment garnis de meubles, effets mobiliers et matériels en quantité et en valeur suffisante pour répondre à tout moment du paiement des loyers et accessoires ainsi que de l'exécution de toutes les clauses et charges du Bail.

9.2.2. Exploitation

Le Preneur devra maintenir les Locaux en état permanent d'exploitation effective et normale, sans interruption.

9.3. Autorisation - Règles d'usage - Réglementation - Mise aux normes

Le Preneur se conformera aux lois, règlements et ordonnances en vigueur ou à venir et notamment, sans que cette liste soit limitative, en ce qui concerne la voirie, la sécurité, la police, l'hygiène, l'environnement, la réglementation du travail, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, les Etablissements Recevant du Public (ERP), les prescriptions du permis de construire, les servitudes passives et actives pouvant grever l'immeuble, le tout de façon à ce que le Bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché.

Le Preneur défèrera à ses frais exclusifs, jusqu'à la libération des Locaux, à toutes les prescriptions, réclamations ou injonctions émanant des autorités compétentes et s'appliquant tant aux Locaux qu'à l'immeuble dont ils dépendent, sous réserve de ce qui est stipulé 7.1 des « CONDITIONS GENERALES » du Bail.

Ce dernier fera son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives éventuelles, afférentes à son aménagement et/ou son utilisation des Locaux et/ou à l'exercice de son activité dans lesdits Locaux.

Le Bailleur ne pourra en conséquence encourir aucune responsabilité en cas de refus ou de retard dans l'obtention de ces autorisations.

Le Preneur paiera toutes sommes, redevances, taxes et autres droits afférents à cet aménagement, cette utilisation ou cette activité.

Le Preneur se conformera à tout règlement intérieur régissant l'immeuble dont dépendent les Locaux et que le Bailleur se réserve d'imposer afin d'assurer les meilleures conditions d'utilisation et de conservation de ceux-ci.

9.4. Entretien - Travaux du Preneur - Travaux du Bailleur - Sinistres

9.4.1. Entretien des Locaux

Le Preneur tiendra les Locaux pendant toute la durée du Bail en parfait état et effectuera toutes les réparations qui pourraient être nécessaires, sans aucune distinction y compris les travaux et réparations prévus par l' article 605 du Code civil et les grosses réparations, les travaux de mises aux normes ainsi que ceux résultant de la vétusté, de la force majeure ou d'une injonction administrative sous réserve de ce qui est stipulé à l' article 7.1 des « CONDITIONS GENERALES » du Bail.

Le Preneur maintiendra en parfait état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et propreté l'ensemble des Locaux, les vitres, plomberie, serrurerie, menuiserie, appareillage électrique et sanitaire, ainsi que les accessoires et éléments électroniques d'équipement (digicode, ascenseur, visiophone, chaudière ...).

Le Preneur procèdera à la peinture des aménagements aussi souvent qu'il sera nécessaire et de remplacer, s'il y avait lieu, ce qui ne pourrait être réparé.

Le Preneur entretiendra les revêtements de sols en parfait état et notamment remédiera à l'apparition de taches, brûlures, déchirures, trous ou décollements, et de veiller à la sécurité d'usage et de circulation.

Le Preneur reprendra au fur et à mesure toute dégradation qui pourrait se produire dans les Locaux.

9.4.2. Travaux du Preneur dans les Locaux - Accession

9.4.2.1. Travaux du Preneur dans les Locaux

Le Preneur ne fera dans les Locaux aucun aménagement, aucune modification, aucun changement, aucune démolition d'ouvrage portant, aucun percement de murs ou de voûtes, aucune construction sans l'autorisation préalable, expresse et par écrit du Bailleur et en respectant la procédure ci-après :

Préalablement à tous travaux, le Preneur devra adresser au Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé, un dossier comprenant :

- Un descriptif des travaux et équipements prévus,
- Un calendrier des travaux avec méthodologie détaillée,
- Un dossier de sécurité.

En cas d'accord écrit du Bailleur, il est expressément convenu entre les Parties que l'autorisation de ce dernier et la surveillance des travaux par son architecte, ne sauraient en aucune façon engager sa responsabilité ni atténuer celle du Preneur tant à l'égard du Bailleur qu'à l'égard des tiers et notamment des voisins de l'immeuble.

Le Preneur devra réaliser les travaux en se conformant aux règles de l'art en employant de bons matériaux en respectant les documents approuvés par le Bailleur et en ayant obtenu préalablement toutes les autorisations administratives et/ou de la copropriété nécessaires.

Il devra souscrire les assurances requises pour couvrir sa responsabilité civile et, selon la nature des travaux réalisés, au titre des garanties biennales et décennales.

Le Preneur devra utiliser, pour tous travaux, des entreprises qualifiées, titulaires des polices d'assurances adéquates.

Il ne devra pas encombrer en cours de travaux les parties communes de gravats ou détritiques ni les utiliser comme dépôt de matériaux de construction ni pour les sorties, ou décharges, les entreprises devant soumettre leur organisation de chantier à l'architecte du Bailleur.

Les travaux devront être exécutés sous le contrôle de l'architecte du Bailleur ou de toute autre personne dûment habilitée par ce dernier.

Le Preneur devra supporter tous les frais entraînés par ces travaux en ce compris les honoraires de l'architecte du Bailleur et toutes les conséquences en résultant notamment au regard des exigences des règles d'hygiène, de sécurité d'environnement et de la réglementation du travail.

Le Preneur devra fournir au Bailleur, après exécution des travaux, les plans de recollement des ouvrages exécutés, le dossier des ouvrages exécutés.

Le Preneur garantira le Bailleur de toute responsabilité que celui-ci pourrait encourir vis-à-vis de toute personne, à raison des dommages matériels ou immatériels consécutifs qui pourraient être directement ou indirectement provoqués par les travaux du Preneur.

Le Preneur s'engage à supporter toutes les conséquences dommageables de tous ses travaux notamment s'ils s'avéraient préjudiciables au gros œuvre et à la solidité de l'immeuble dont dépendent les Locaux et à indemniser le Bailleur de tous dommages de quelque nature qu'ils soient et qui auraient pour cause l'exécution desdits travaux.

Dans l'hypothèse où le Preneur n'aurait pas achevé les travaux lui incombant dans le délai convenu, et n'aurait pas, ainsi, ouvert ou ré ouvert les Locaux au public à cette date, il devra, sauf cas de force majeure reconnu, verser au Bailleur, en supplément du loyer normalement dû, une indemnité égale au double du loyer toutes taxes comprises, calculée prorata temporis entre la date d'achèvement contractuellement arrêtée et la date à laquelle les travaux seront effectivement achevés.

9.4.2.2. Accession

Tous travaux d'aménagement, embellissement, amélioration, de quelque nature que ce soit, réalisés par le Preneur dans les Locaux, immeuble ou non par destination, deviendront la propriété du Bailleur à la fin du présent Bail sans indemnité.

Il est ici précisé que sont inclus dans les travaux d'amélioration, sans que cette liste soit limitative, les agencements, faux plafonds, sprinklers, éclairages, grilles, vitrines, sols et revêtements de sol, sanitaires, climatisation dans son ensemble, tableaux de compteurs.

Toutefois, le Bailleur conservera le droit, en fin de jouissance du Preneur, de demander à ce dernier qu'il rétablisse à ses frais les Locaux dans leur état primitif en tout ou en partie et ce, même s'il a autorisé les travaux.

En revanche le mobilier spécifique au Preneur devra être retiré par celui-ci à ses frais et faire en sorte que ces enlèvements ne laissent aucune trace visible dans les Locaux.

Les travaux d'aménagement et d'amélioration du Preneur devenant la propriété du Bailleur à l'expiration du Bail au cours duquel ils ont été réalisés, ils seront pris en compte pour la détermination de la valeur locative du loyer du bail renouvelé.

9.4.3. Travaux du Bailleur

Le Preneur souffrira, par dérogation à l'article 1724 du Code civil et sans indemnité, toutes réparations, tous travaux de modification ou de construction que le Bailleur serait amené à faire exécuter dans les Locaux ou dans l'immeuble dont ils dépendent, quels qu'en soit les inconvénients et la durée, cette dernière excéderait-elle vingt-et-un jours, et de laisser traverser les Locaux par toutes canalisations ou câblage nécessaires.

Le Preneur souffrira également, par dérogation à l'article 1723 du Code civil, les modifications que le Bailleur jugera utiles d'apporter tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des Locaux.

Le Bailleur et ses mandataires pourront, si nécessaire, interdire l'accès de tout ou partie des surfaces communes.

De même, ils pourront en tout temps fermer temporairement tout ou partie des surfaces communes où ils jugeront nécessaire d'effectuer des surélévations, des additions de constructions, des réparations, des changements ou modifications.

Le Preneur donnera accès aux Locaux, au Bailleur, à ses mandataires, architectes, entrepreneurs, et ouvriers pour visiter, réparer et entretenir les Locaux.

Le Preneur supportera, à ses frais, toute modification d'arrivée de branchement, de remplacement de compteur ou d'installations intérieures pouvant être exigée par les organismes distributeurs des eaux, de l'électricité, des fluides chauds et froids, ou des télécommunications.

Le Preneur déposera, à ses frais et sans délai, tout coffrage et décoration ainsi que toute installation qu'il aurait faite et dont l'enlèvement serait utile pour la recherche et la réparation des fuites de toute nature, de fissure dans les conduits de fumée ou de ventilation, notamment après incendie ou infiltrations, et, en général, pour l'exécution des travaux.

9.4.4. Sinistres

Le Preneur informera immédiatement et par écrit le Bailleur de tout sinistre ou dégradation s'étant produit dans les Locaux quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent sous peine d'être tenu personnellement de rembourser au Bailleur le montant du préjudice direct ou indirect en résultant, ou d'être notamment responsable vis-à-vis de lui du défaut de déclaration en temps utile dudit sinistre à la compagnie d'assurances des Locaux.

9.5. Enseignes

Le Preneur ne pourra apposer aucune enseigne lumineuse ou non à l'extérieur des Locaux, si ce n'est après avoir obtenu l'autorisation expresse et écrite du Bailleur ainsi que toutes autorisations administratives et/ou de copropriété nécessaires et ce, dans le respect de toutes dispositions légales ou réglementaires sur la publicité, les enseignes et pré-enseignes.

9.6. Prescriptions particulières

Le Preneur n'utilisera pas, même temporairement ou d'une façon intermittente, aucune partie commune, galerie, trottoir, couloir, etc ... pour faire aucun déballage ou emballage, pour exposer aucune marchandise, pour placer des comptoirs, machines distributrices, kiosque ou autres installations.

Le Preneur n'utilisera aucun haut-parleur ou autre moyen de diffusion susceptible d'être entendu hors des Locaux.

Il n'utilisera aucun appareil électrique ou autre perturbateur des auditions radiotéléphoniques ou de la télévision, sans avoir muni lesdits appareils des dispositifs permettant d'éviter tous troubles pour le voisinage.

Il n'utilisera aucun appareil à combustion lente.

Le Preneur ne pourra pas installer dans les Locaux aucune machine susceptible de causer tous troubles aux voisins ; de faire supprimer sans délai celles qui seraient installées si leur fonctionnement, malgré les précautions prises, motivait des réclamations justifiées des autres occupants de l'immeuble dont dépendent les Locaux ou des immeubles voisins.

Le Preneur souscrira tous les abonnements d'électricité et de télécommunication nécessaires à l'exercice de son activité.

A cet égard, le Preneur fera son affaire, au terme du Bail, de la résiliation des contrats de location qu'il aura pu souscrire pour ces installations spécifiques.

Le Preneur réglera directement aux services concernés les montants des abonnements, des taxes et des consommations correspondantes.

L'entretien des réseaux électriques, des luminaires, des prises de courant, des réseaux de courant faible et des armoires électriques situés dans les Locaux sont à la charge du Preneur.

Le Preneur fera son affaire de toutes autorisations nécessaires à leur installation.

Il laissera en permanence toutes les sorties de secours dégagées de tout objet meublant.

Le Preneur ne pourra pas charger les planchers d'un poids supérieur à celui qu'ils peuvent normalement supporter et, en cas de doute, de s'assurer de ce poids auprès de l'architecte du Bailleur.

Il s'abstiendra de toutes activités bruyantes, dangereuses, incommodes ou insalubres.

Il prendra toutes mesures utiles pour empêcher toutes odeurs désagréables et il s'abstiendra de jeter ou de laisser jeter des produits corrosifs ou susceptibles de boucher toutes canalisations.

Le Preneur prendra toutes les dispositions pour éviter la propagation des rongeurs insectes, etc... et le cas échéant, pour les détruire.

10. Sous-location - Location-gérance - Cession

10.1. Sous-location - Location-gérance

Le Preneur devra exploiter personnellement son fonds de commerce et ne pourra pas le mettre en gérance libre même en partie.

Il ne pourra pas concéder la jouissance ou sous-louer les Locaux à qui que ce soit, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, même temporairement ou à titre précaire, gratuitement ou à titre onéreux, sans l'autorisation expresse et écrite du Bailleur.

En cas de sous-location régulièrement autorisée, le Bailleur devra être appelé à concourir à la signature du sous-bail par une notification effectuée au moins 15 jours à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception contenant le projet de sous-bail, qui devra être approuvé par le Bailleur.

La sous-location partielle, si elle était autorisée, n'entraînerait pas dérogation à l'indivisibilité des Locaux, conventionnellement stipulée au profit du Bailleur. Le Preneur demeurera seul responsable de l'exécution des charges et conditions du Bail ainsi que du paiement de l'intégralité du loyer à l'égard du Bailleur.

Il est rappelé que les Locaux forment un tout indivisible. En conséquence, le sous-locataire n'aura aucun droit au maintien dans les lieux, ni au renouvellement, ni au paiement d'une indemnité d'aucune sorte. Il s'ensuit que la sous-location sera consentie aux risques et périls du Preneur qui s'engage à faire son affaire personnelle de l'éviction de tout sous-locataire, ce dernier ne pouvant se prévaloir d'aucun droit d'aucune sorte à l'encontre du Bailleur, en particulier celui de se maintenir dans les Locaux au-delà de la présence effective du Preneur.

Le Preneur, en cas de sous-location autorisée, sera tenu de faire renoncer chacun de ses sous-locataires à exercer un droit direct contre le Bailleur. A défaut, l'autorisation de sous-louer sera caduque.

Toute sous-location devra reproduire littéralement le présent article.

Enfin, toute sous-location devrait se faire à un prix au moins égal par mètre carré au loyer principal.

10.2. Cession- Droits de préemption - Droit de préférence

10.2.1. Cession

La cession du Bail est interdite au Preneur, sauf à l'acquéreur de l'intégralité de son fonds de commerce et après avoir obtenu l'accord du Bailleur.

La cession devra porter sur l'intégralité des activités commerciales exercées par le Preneur dans les Locaux.

Il sera procédé à un état des lieux contradictoire, à frais exclusifs du preneur réalisé par huissier :

- De sortie entre le Bailleur et le cédant ;
- D'entrée entre le Bailleur et le cessionnaire.

En cas de cession régulière et préalablement autorisée par le Bailleur du fonds de commerce ou du droit au bail, l'acte de cession devra contenir une clause par laquelle le cédant se déclarera solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers, des indemnités d'occupation et, d'une manière générale, de toute somme due au titre du Bail ainsi que de l'exécution de ses clauses pendant une durée de trois ans à compter de la date de cession et ce, même en cas de cessions successives.

En outre tous ceux qui seront devenus successivement cessionnaires du Bail demeureront tenus envers le Bailleur, solidairement entre eux et avec le Preneur au paiement des loyers, des indemnités d'occupation et d'une manière générale, de toute somme due au titre du Bail ainsi que de l'exécution de toutes ses causes pendant une durée de trois ans à compter de la date de la cession les concernant alors même qu'ils auraient cédés leur droit et/ou qu'ils ne seraient plus dans les lieux. De même, l'acte devra contenir une clause aux termes de laquelle le cessionnaire restera garant et solidaire de son cédant et des cédants successifs de l'exécution de l'ensemble des clauses et conditions du Bail et ce, pendant une durée de trois ans à compter de la date de la cession. Le Bailleur devra informer le cédant de tout défaut de paiement du Preneur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

Dans l'hypothèse où le cédant ferait l'objet d'une procédure collective, le cessionnaire devrait, compte tenu de l'inopposabilité de cette clause de solidarité à l'administrateur, remettre au Bailleur au plus tard le jour de la signature de l'acte de cession, une garantie bancaire de substitution d'un montant égal à une année du dernier loyer payé toutes taxes comprises. Cette garantie bancaire sera consentie au Bailleur pendant toute la durée du Bail à compter de la date de cession.

L'acte de cession devra reproduire intégralement les termes du présent article.

La cession devra être constatée par un acte authentique ou sous seing privé, auquel le Bailleur sera appelé à concourir par notification effectuée au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

Une grosse ou un exemplaire original enregistré de l'acte de cession devra être remis au Bailleur dans le mois de la signature aux frais du Preneur en application de l'article 1690 du Code civil, le tout à peine de résiliation de plein droit du Bail.

Aucune cession, aucun apport ne saurait être fait, s'il est dû des loyers et charges par le Preneur.

10.2.2. Droits de préemption :

10.2.2.1. Droit de préemption urbain

En cas de cession envisagée, si les Locaux se situent dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, le Preneur notifiera préalablement son projet de cession à la commune concernée pour que cette dernière puisse exercer son droit de préemption prévu par les dispositions de l'article 58 de la Loi du 2 août 2005.

Concomitamment à cette notification le Preneur en informera le Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une fois le droit de préemption urbain purgé, le Preneur devra notifier son projet de cession dans les conditions de l'article 10.2.2.2 des « CONDITIONS GENERALES » du Bail.

10.2.2.2. Droit de préemption du Bailleur

En cas de cession par le Preneur de son fonds de commerce, le Bailleur bénéficiera d'un droit de préemption.

Le Preneur devra notifier au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité du projet d'acte de cession en lui indiquant, à peine de nullité de la notification : le nom et l'adresse de l'acquéreur, le prix, la décomposition du prix, les modalités de paiement, l'énumération et l'évaluation du stock, l'énumération des contrats conclus relatifs aux fonds de commerce, en ce compris les contrats de travail et plus généralement toutes conditions de la vente projetée et notamment l'heure et le lieu de réalisation de cette cession.

Dans l'hypothèse de l'existence d'un droit de préemption urbain, le Preneur devra justifier au Bailleur de sa purge.

Il est précisé que toute modification dans les éléments ci-dessus visés postérieure à la première notification devra faire l'objet d'une nouvelle notification au Bailleur, faisant courir de nouveau le délai prévu ci-après pour permettre au Bailleur d'exercer son droit de préemption.

Le Bailleur aura la faculté, dans un délai de deux mois après réception de la notification complète ci-dessus visée, d'informer le Preneur, dans les mêmes formes, à égalité de condition, de sa décision d'user de ce droit de préemption à son profit ou à celui de toute personne physique ou morale qu'il entendra se substituer.

Toute notification incomplète du Preneur ne fera pas courir le délai ci-dessus mentionné.

Si le Bailleur exerce le droit de préemption qui lui est accordé, l'acte de vente devra être signé dans le délai de deux mois de la notification qu'il aura adressé au Preneur de sa décision d'user de ce droit.

Les cessions réalisées en violation des dispositions qui précèdent seront frappées de nullité, sans préjudice de la résiliation du Bail et de l'allocation de dommages intérêts.

Le droit de préemption ainsi défini s'imposera dans les mêmes conditions aux acquéreurs successifs pendant toute la durée du Bail, de ses prorogations ou renouvellements.

La vente groupée de plusieurs fonds de commerce par le Preneur ne pourra faire échec au droit de préemption du Bailleur, qu'il pourra exercer sur le seul fonds exploité dans les Locaux.

10.2.3. Apport du fonds de commerce - Cessions de titres

En cas d'apport d'actifs ou de changement de contrôle du Preneur (cession de plus de 50% des actions ou parts sociales, en capital ou droit de vote), à l'exception des opérations en bourse, les Parties conviennent expressément que le Bailleur disposera à son profit ou à celui de tous tiers qu'il entendrait se substituer d'une promesse de cession du fonds de commerce exploité dans les Locaux, comprenant le droit au bail.

Le Preneur devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au Bailleur son projet d'apport d'actifs ou de changement de contrôle, en lui indiquant le nom du bénéficiaire ou du cessionnaire, l'évaluation du fonds de commerce exploité dans les Locaux et les éventuelles conditions de cession dudit fonds.

Cette notification vaut offre de vente du fonds de commerce au Bailleur.

Le Bailleur aura la faculté, dans un délai de deux mois après réception de la notification ci-dessus visée, d'informer le Preneur, dans les mêmes formes, de son intention d'acquérir le fonds de commerce.

En cas d'acceptation par le Bailleur, l'acte de cession du fonds devra être régularisé dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision du Bailleur.

Dans ce même délai de deux mois, le Bailleur pourra, dans les mêmes formes, informer le Preneur de son désaccord sur le prix ou les conditions de la vente.

Dans ce cas, les points litigieux seront soit réglés entre les Parties, soit à défaut d'accord entre elles, par un expert qu'elles désigneront ou par le Président du Tribunal de grande instance compétent statuant en référé à la requête de la Partie la plus diligente.

Les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des Parties.

Le rapport de l'expert s'imposera aux Parties, sans recours possible.

Toutefois, chacune des Parties disposera d'un délai de 15 jours à compter de l'envoi du rapport d'expertise pour renoncer s'agissant du Preneur à l'opération projetée et s'agissant du Bailleur, à l'acquisition du fonds de commerce.

A défaut de renonciation de l'une ou l'autre des Parties dans le délai convenu, la cession de fonds de commerce devra intervenir dans les 30 jours suivants le terme dudit délai.

10.2.4. Droit de préférence du Preneur

En application de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, si le Bailleur des Locaux envisage de les vendre, il en informera le Preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement.

Cette notification devra, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée.

Elle vaudra offre de vente au profit du Preneur lequel disposera d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer.

En cas d'acceptation, le Preneur disposera, à compter de la date d'envoi de sa réponse au Bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le Preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente sera porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente sera sans effet.

Dans le cas où le Bailleur déciderait de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le Bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au Preneur dans les formes prévues au premier alinéa de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du Preneur. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

Le Preneur qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au Bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le Preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.

Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

Les dispositions de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce ne sont pas applicables en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts, de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial, de cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou de cession des Locaux au conjoint du Bailleur, à un ascendant ou un descendant du Bailleur ou de son conjoint.

11. Assurances

11.1. Assurances souscrites par le Bailleur

Le Bailleur s'engage à assurer auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables et désignées par lui :

1°) les Locaux en valeur à neuf y compris tous agencements et installations considérés comme immeuble par nature ou destination ainsi que tous agencements, équipements des parties et installations communes en application de l'article 525 du Code civil et ce, contre tous les risques usuels de destruction et notamment les risques suivants :

Incendie et foudre, toute explosion, dommage électrique, chute d'aéronefs et objet aériens, choc de véhicules appartenant à un tiers, ouragan, cyclone, tornade, tempête, grêle, fumée, grève, émeute et mouvement populaire, acte de vandalisme et de malveillance, dégât des eaux, dommages liés à la circulation des fluides, calories et frigories.

L'assurance s'étend aux garanties annexes dont notamment la perte de loyers pour une durée qui ne saurait excéder trois années, les frais de déblais et les honoraires d'experts.

Lesdites garanties seront révisées selon l'indice publié par la Fédération Nationale du Bâtiment.

2°) sa responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers du fait de l'immeuble dont dépendent les Locaux, des agencements et installations des parties communes ainsi que des activités du personnel en charge de ces mêmes parties communes. Il est précisé que les locataires sont considérés comme tiers entre eux et vis-à-vis du Bailleur.

3°) en cas de travaux, le Bailleur et/ou ses mandataires souscrira ou fera souscrire, une police « responsabilité civile maître d'ouvrage », une police « dommages-ouvrages » conformément aux dispositions de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ainsi qu'une police « Tous risques chantier », s'il l'estime nécessaire.

Le Preneur devra rembourser au Bailleur, avec les charges, les primes résultant des polices souscrites en vertu du présent article ainsi que les éventuelles surprimes liées à l'activité exercée par le Preneur dans les Locaux.

11.2. Assurances souscrites par le Preneur

1°) Le Preneur devra assurer et maintenir assurés contre l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, les courts circuits, l'explosion et tous autres risques généralement assurés, pendant toute la durée du Bail et de ses renouvellements, les Locaux et tous les aménagements qu'il aura pu apporter aux Locaux, les objets, mobiliers, matériels ou immatériels et marchandises lui appartenant les garnissant, tous dommages immatériels consécutifs et notamment ses pertes d'exploitation, la perte totale ou partielle de son fonds de commerce, le recours des voisins ainsi que sa responsabilité civile envers tous tiers, notamment au titre d'accidents corporels survenus dans les Locaux ou dont le Preneur pourrait être responsable, auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, acquitter exactement les primes ou cotisations de cette assurance et justifier du tout au Bailleur à chaque réquisition de celui-ci.

2°) Pour les travaux dont il a la responsabilité, le Preneur devra souscrire :

- Une police d'assurance de responsabilité civile maître d'ouvrage destinée à garantir les dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) causés aux tiers, du fait de l'exécution de ses travaux ; le Bailleur et ses intervenants étant tiers. Le Preneur devra souscrire cette assurance avant tout commencement d'exécution des travaux pour un montant de garantie adapté à la situation et caractéristique du risque.

- Une police d'assurance dommages ouvrages / constructeurs non réalisateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, destinée à garantir les dommages de nature décennale affectant les ouvrages du Preneur, pouvant survenir après réception des travaux, ladite police devra comporter notamment la garantie des dommages aux ouvrages existants.
- Une police d'assurance tous risques chantier destinée à couvrir, pendant la période de réalisation de ses travaux, toutes les pertes ou dommages susceptibles d'atteindre les ouvrages réalisés par le Preneur.

Les assurances souscrites par le Preneur devront prévoir que leur résiliation ne pourra produire effet que 15 jours après la notification qui aura été faite aux assureurs du Bailleur.

Faute pour le Preneur d'avoir souscrit les polices d'assurances et/ou d'en avoir payé les primes, le Bailleur pourra soit y procéder, le Preneur lui remboursant alors toutes les sommes payées à ce titre ; soit mettre en jeu la clause résolutoire stipulée ci-après.

11.3. Renonciation réciproque à recours

Au titre des risques d'incendie, explosions et dégâts des eaux faisant l'objet des polices souscrites par le Bailleur et le Preneur, il est convenu que :

- Le Preneur renonce à tout recours qu'il serait en droit d'exercer contre le Bailleur, ses mandants ou mandataires, le syndicat de copropriété, le syndic, les gestionnaires, les autres propriétaires, les autres locataires, locataires-gérants, sous-locataires et leurs assureurs. Il s'engage à obtenir de ses assureurs et de tous occupants de son chef la même renonciation ;
- A titre de réciprocité, le Bailleur et ses assureurs, ainsi que les intervenants visés ci-dessus et leurs assureurs, renoncent à tous recours contre le Preneur et tous occupants de son fait ainsi que contre leurs assureurs.

12. Responsabilité - Recours

Le Preneur renonce à tous recours en responsabilité ou réclamation contre le Bailleur, ses assureurs, ses mandataires et leurs assureurs et s'engage à obtenir les mêmes renonciations de tous assureurs pour les cas suivants :

- En cas de vol, de tentative de vol, de tout acte délictueux ou de toute voie de fait dont le Preneur pourrait être victime dans les Locaux. Le Preneur renonce expressément au bénéfice de l'article 1719 alinéa 3 du Code civil, le Bailleur n'assumant aucune obligation de surveillance,

- En cas d'irrégularités ou d'interruption des équipements ou de la fourniture des fluides de l'immeuble dont dépendent les Locaux et notamment ascenseurs, service de l'eau, de l'électricité, de chauffage, du téléphone, de la climatisation, des groupes électrogènes, de tous systèmes informatiques, des réseaux d'extincteurs automatiques... Le Bailleur s'engage de son côté à faire toutes diligences pour faire rétablir le fonctionnement desdits équipements et la fourniture desdits fluides,
- En cas de modification ou de suppression des prestations communes, notamment du gardiennage, à l'exclusion cependant du service des ascenseurs et du chauffage,
- En cas de dégâts causés aux Locaux et/ou à tous éléments mobiliers s'y trouvant, par suite de fuites, d'infiltrations, d'humidité ou autres circonstances,
- En cas d'agissements générateurs de dommages des autres occupants des Locaux, de leur personnel, fournisseurs et clients, de tous tiers en général, le Preneur renonçant notamment à tous recours contre le Bailleur sur le fondement de l'article 1719, alinéa 3, du Code civil,
- En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, tous les droits du Preneur étant réservés contre la partie expropriante,
- En cas d'accidents survenant dans les Locaux ou du fait des Locaux qu'elle qu'en soit la cause et ce, jusqu'à la libération desdits Locaux par le Preneur. Le Preneur prendra donc à son compte personnel et à sa charge entière toute responsabilité civile en résultant à l'égard soit de son personnel, soit des tiers, sans que le Bailleur puisse être inquiété ou poursuivi de ce chef,
- En cas de vice ou défaut des Locaux, le Preneur renonce particulièrement à se prévaloir des dispositions des articles 1719 et 1721 du Code civil.

13. Destruction

Si à la suite d'un sinistre quelconque, l'immeuble est détruit en totalité le Bail sera résilié de plein droit sans indemnité de part et d'autre si bon semble au Bailleur.

Néanmoins, si la reconstruction de l'immeuble peut être achevée dans un délai de 24 mois, le Bail continuera à produire ses effets, sous réserve de la décision du Bailleur et de l'obtention des autorisations administratives éventuellement requises. Le Bailleur fera alors ses meilleurs efforts pour reconstruire l'immeuble dans ce délai.

Si l'immeuble n'est détruit qu'en partie, sans que le sinistre n'ait atteint les Locaux, le Bail continuera à produire ses effets, sans que le Preneur ne puisse solliciter une quelconque indemnisation ou diminution de loyer, quelle que soit la gêne occasionnée.

Si l'immeuble vient à être détruit en partie, et que cette destruction affecte les Locaux, le Bail ne pourra être résilié à la demande du Preneur que si les travaux de reconstruction des Locaux ne peuvent être achevés dans un délai de douze (12) mois à compter de la survenance du sinistre.

Il est ici précisé que le Bailleur ne sera en aucun cas tenu de reconstruire intégralement l'immeuble son état antérieur au sinistre, et pourra, si bon lui semble, procéder à une fermeture partielle de l'immeuble sans que le preneur ne puisse solliciter une quelconque indemnisation ou diminution de loyer.

14. Règlement

Les règles de fonctionnement qui s'imposent aux exploitants de l'immeuble figurent dans un règlement intérieur et/ou de copropriété dont un exemplaire est joint en **Annexe 4**.

Le Preneur s'engage, pendant toute la durée du Bail et de ses renouvellements à respecter et faire respecter par tout occupant ou ayant-droit, les clauses et stipulations du règlement intérieur et/ou de copropriété visé ci-dessus et de tout document présent régissant directement le fonctionnement de l'immeuble, de tout acte modificatif à ces actes qui pourraient entrer en vigueur pendant la durée des présentes, ainsi que les recommandations du Bailleur ou de son gestionnaire, et à les faire respecter par son personnel et par toute personne dont il est responsable ou avec lesquelles il travaille.

15. Visite des Locaux

Le Bailleur se réserve pour lui ou toute personne le représentant ou dûment autorisée, le droit d'entrer dans les Locaux, pendant les heures d'ouverture, afin de prendre les mesures conservatoires de ses droits et/ou de faire effectuer les réparations nécessaires aux Locaux.

Sauf urgence, le Bailleur devra respecter un préavis de 24 heures.

16. Restitution des Locaux

Un mois avant de déménager, le Preneur devra, préalablement à tout enlèvement même partiel du mobilier, justifier, par présentation des acquits, du paiement des contributions à sa charge, tant pour les années écoulées que pour l'année en cours, et de tous les termes de loyer et de charges et communiquer au Bailleur sa future adresse.

Il devra également rendre les Locaux en bon état d'entretien, propreté et de réparations locatives, et les restituer libres de tout mobilier, agencement, câblage qui n'aurait pas fait accession au Bailleur en application de l'article 9.4.2.2 des « CONDITIONS GENERALES » du Bail. Il devra acquitter le montant des réparations qui pourraient être dues.

A cet effet, un mois au plus tard avant le jour de l'expiration du Bail ou celui de son départ effectif, s'il a lieu à une autre date, il sera procédé contradictoirement à l'état des Locaux, état qui comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au Preneur.

Dans l'hypothèse où le Preneur refuserait d'assister ou de signer l'état des Locaux, le Bailleur diligentera un huissier, dont les frais seront supportés par moitié par chacune des Parties, afin que ce dernier établisse un état des Locaux.

Le Preneur devra faire exécuter à ses frais l'ensemble des réparations visées par l'état des Locaux avant la date prévue pour son départ effectif, sous le contrôle de l'architecte du Bailleur, dont il supportera également les honoraires.

Dans l'hypothèse où le Preneur ne réaliserait pas les réparations dans ce délai, comme dans celle où il ne répondrait pas à la convocation du Bailleur ou se refuserait à signer l'état des Locaux, le Bailleur ferait chiffrer le montant desdites réparations par son Architecte et le Preneur devrait alors le lui régler sans délai.

En toute hypothèse, le Preneur sera redevable envers le Bailleur d'une indemnité égale au montant du dernier loyer exigible augmenté des charges, calculée prorata temporis, pendant le temps d'immobilisation des Locaux postérieur à la date d'expiration du Bail, nécessaire à la réalisation des réparations incombant au Preneur.

17. Environnement - Développement durable

17.1. Les matériaux proscrits

Pour tous les travaux qu'il a réalisés, le Bailleur déclare qu'il a procédé à un repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir des substances dont la réglementation proscrit l'usage et ce, selon les dispositions légales en vigueur.

Pour l'exécution des travaux qu'il réalisera, tant à l'origine qu'en cours de Bail, le Preneur devra se conformer à la législation en vigueur relative aux interventions sur les matériaux contenant de telles substances et s'engage, de manière générale, à n'utiliser aucun matériau susceptible de présenter un danger pour la sécurité et la santé des occupants des Locaux ou de l'immeuble dans lesquels ils se situent.

Si les matériaux qu'il a utilisés venaient à être interdits par une disposition nouvelle, il ferait son affaire personnelle de toutes les conséquences en résultant : recherche, diagnostic, suppression ou autres, alors même que ces travaux et aménagements auraient pu faire entre-temps accession au Bailleur, le tout, sans aucun recours contre le Bailleur.

En outre, le Preneur et ses entreprises, Maîtres d'œuvre etc... conservent leur obligation de recherche sur les matériaux sur lesquels ils peuvent être amenés à intervenir.

17.2. Les risques naturels miniers et technologiques majeurs

Conformément aux dispositions de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement et du décret 2007-1467 du 12 octobre 2007, il est joint en en **Annexe 5**, un dossier sur l'état des risques naturels, miniers et technologiques relatifs aux Locaux.

Le Preneur, déclare faire son affaire personnelle de toutes les conséquences qui pourraient en résulter sans recours contre le Bailleur.

Le Bailleur déclare qu'à sa connaissance et depuis qu'il est propriétaire des Locaux, qu'il n'y a pas eu de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité résultant d'une catastrophe naturelle, minière et/ou technologique, en application notamment des articles L. 125-5 du Code de l'environnement et des articles L. 125-1 al 3 et L. 125-2 du Code des assurances.

17.3. Diagnostic de performance énergétique

Compte tenu de l'état de livraison des Locaux, les Parties conviennent que la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique est impossible et renoncent donc audit diagnostic en parfaite connaissance de cause et à tout recours à ce titre.

17.4. Déchets

Le Preneur s'engage à se conformer aux textes en vigueur sur la détention, la garde, le stockage, le transport, l'installation, l'élimination et l'utilisation de déchets, substances, matières et matériels dangereux et /ou polluants, et fera son affaire personnelle, sans recours contre le Bailleur, du paiement de tous frais et dommages et intérêts qui résulteraient à la suite de toutes actions de l'administration ou d'un tiers quelconque tant à l'encontre du Preneur que du Bailleur.

18. Modifications - Tolérances - Indivisibilité

Toute modification du Bail ne pourra résulter que d'un document écrit et exprès sous forme d'acte bilatéral ou d'échanges de lettres.

Cette modification ne pourra en aucun cas être déduite soit de la passivité du Bailleur soit même de simples tolérances, quelles qu'en soient la fréquence et la durée, le Bailleur restant toujours libre d'exiger à tout instant la stricte application des clauses et stipulations qui n'auraient pas fait l'objet d'une modification expresse et écrite.

Le Bail est déclaré indivisible au seul bénéfice du Bailleur.

19. Clause résolutoire – Sanctions

19.1. Clauses résolutoire

Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires, dépôt de garantie, fonds de roulement, indemnité d'occupation, intérêts et pénalités à leur échéance, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions et obligations du Bail ou des dispositions résultant de tout textes législatif ou réglementaire, d'une décision de justice, du règlement intérieur régissant l'immeuble dont dépendent les Locaux ou, le cas échéant, du règlement de copropriété, et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure d'exécuter visant la présente clause et resté(e) infructueuse dans ce délai, le Bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus.

Compétence est, en tant que de besoin, attribuée au Magistrat des référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause, et prescrire l'expulsion du Preneur.

En cas d'inobservation par le Preneur des obligations à sa charge, le Bailleur aura la faculté distincte, quinze jours après une simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, de faire exécuter l'obligation méconnue par toute entreprise de son choix, aux frais, risques et pertes du Preneur.

Les frais en résultant s'ajouteront de plein droit au premier terme suivant.

19.2. Sanctions

19.2.1. Indemnités forfaitaires :

A défaut de paiement de toutes somme dues par le Preneur en vertu du Bail et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, quinze jours après leur date d'exigibilité sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire, le dossier sera transmis à un huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 50 % à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette. Cette pénalité sera due indépendamment des intérêts de retard prévus ci-après.

19.2.2. Intérêts de retard

En outre, toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, portera intérêt au taux de base de la BANQUE DE FRANCE, majoré de 400 points et ce, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le Preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme.

19.2.3. Frais

Tous les frais et honoraires de recouvrement ou de procédure (sommations, poursuites ou mesures conservatoires) ou tous autres frais engagés à ce titre par le Bailleur, en ce compris les honoraires d'avocat et tous frais de levée d'état et de notifications qui pourraient être nécessaires seront mis à la charge du Preneur.

19.2.4. Loyers d'avance et dépôt de garantie

En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d'avance ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis au Bailleur à titre d'indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation, sans préjudice des autres dommages et intérêts éventuels que le Bailleur serait en droit de solliciter en réparation des préjudices subis.

19.2.5. Indemnité d'occupation

L'indemnité d'occupation à la charge du Preneur en cas de non délaissement des Locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du Bail, sera établie forfaitairement sur la base du double du dernier loyer exigible majoré des charges.

19.2.6. Imputation des paiements

Il est expressément convenu entre les parties de l'imputation des paiements effectués par le Preneur selon l'ordre suivant :

- Frais de recouvrement et de procédure,
- Dommages et intérêts,
- Pénalités, un dossier de sécurité.
- Intérêts,
- Coût des commandements de payer,
- Dépôt de garantie, réajustement du dépôt de garantie,
- Créances de loyers ou indemnités d'occupation : concernant ces postes, l'imputation sera faite par priorité par le Bailleur sur les sommes n'ayant pas fait l'objet d'un contentieux,
- Provisions sur charges communes.

20. Frais - Election de domicile

Les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge du Preneur qui s'y oblige.

Le Bailleur fait élection de domicile comme indiqué en tête des présentes et le Preneur dans les Locaux.

CHAPITRE II : CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les conditions particulières ci-dessous complètent, modifient ou abrogent celles contenues dans les conditions générales du Bail pour chaque article référencé.

En cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières du Bail, ces dernières prévaudront.

1. Caractéristiques des Locaux

Le Bail porte sur des Locaux se situant dans un ensemble immobiliers mixte dénommé « DELTA – bâtiment DANUBE » comprenant un local commercial. Un local d'activité destiné à accueillir une crèche située 105 Rue Etienne Dolet – 94140 ALFORTVILLE d'une surface totale de 311,40m² SUBL + 86,10m² de jardin à usage exclusif et quatre emplacements de parking.

Désignation :

○ Lot numéro un (1)

Par la rue Etienne Dolet, à gauche de l'accès parking, un local petite enfance, pôle médical et paramédical au rez-de-chaussée du bâtiment DANUBE, comprenant, une cour privative, un local à aménager, un local vélo (accessible aussi depuis la rue de Rome), ainsi que le droit de réaliser sur l'emprise de la cour privative un système de couverture (auvent, filet de protection à préciser) ainsi qu'un revêtement de protection (sol amortissant).

Et les huit cent vingt-trois /dix millièmes (823 /10000 èmes) des parties communes générales.

Etant ici précisé que la Surface privative du local sera de 311,40 m², en ce compris la surface du local vélos de 9,50 m² et à laquelle s'ajoute la surface de la cour privative de 86,10 m².

○ Le lot numéro deux cent un (201)

Par l'entrée parking située rue Étienne Dolet, au rez-de-chaussée du bâtiment PARKING, premier emplacement de stationnement sur la gauche, un parking n°1, figurant sous teinte verte au plan ci-annexé.

Et les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) des parties communes générales

○ Le lot numéro deux cent deux (202)

Par l'entrée parking située rue Étienne Dolet, au rez-de-chaussée du bâtiment PARKING, deuxième emplacement de stationnement sur la gauche, un parking n°2, figurant sous teinte rose au plan ci-annexé.

Et les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) des parties communes générales

- Le lot numéro deux cent trois (203)

Par l'entrée parking située rue Étienne Dolet, au rez-de-chaussée du bâtiment PARKING, troisième emplacement de stationnement sur la gauche, un parking n°3, figurant sous teinte bleue au plan ci-annexé.

Et les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) des parties communes générales

- Le lot numéro deux cent quatre (204)

Par l'entrée parking située rue Étienne Dolet, au rez-de-chaussée du bâtiment PARKING, quatrième emplacement de stationnement sur la gauche, un parking n°4, figurant sous teinte orange au plan ci-annexé.

Et les dix /dix millièmes (10 /10000 èmes) des parties communes générales

Les plans des Locaux figurent en **Annexe 2**.

2. Date de prise d'effet du Bail - Durée

Le Bail prend effet à compter du 1^{er} janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2033. Par dérogation à l'article 3.1 des conditions générales le Preneur renonce à sa faculté de mettre fin au Bail à l'expiration de chaque période triennale. Le bail est donc consenti pour une durée ferme de 10 années.

3. Destination des Locaux - Enseigne

Destination des Locaux : « *structure d'accueil de jeunes de 10 semaines jusqu'à 6 ans* »

Enseigne : « LES PETITES CANAILLES »

4. Loyer

Loyer :

Le loyer annuel est fixé à **86 100 euros (QUATRE-VINGT-SIX MILLE CENT euros) hors taxes, hors charges**, non soumis à TVA.

Les loyers ci-dessus seront indexés dans les conditions du Bail.

Charges :

Les charges annuelles sont fixées à **8 610 euros hors taxes**, non soumis à TVA.

Franchise :

Le Preneur bénéficiera à compter de la prise d'effet du Bail, d'une franchise de loyer et de charge de 8 mois de loyers.

En conséquence, les loyers seront dues par le Preneur à compter du 1^{er} septembre 2024.

5. Dépôt de garantie – caution bancaire (sans objet)

Le dépôt de garantie, versé par le Preneur au jour de la signature des présentes, est égal à la somme de **21 525 euros**.

6. Etat de livraison des Locaux au Preneur

En complément de l'article 8 des « CONDITIONS GENERALES » du Bail, Le Bailleur livrera au Preneur les Locaux en l'état, brut de béton, fluides en attente, sans vitrine, conformément aux plans joints en **Annexe 2**.

7. Sous-location - Location-gérance - Domiciliation

- 7.1 A titre exceptionnel et par dérogation aux stipulations de l'article 10.1 des conditions générales du Bail, le Bailleur autorise le Preneur à sous-louer les Locaux ou à donner son fonds de commerce en location-gérance, à toute société appartenant au groupe de la société LES PETITES CANAILLES (tel que défini ci-après), à la condition expresse que ladite société offre une notoriété et une solvabilité au moins similaire au Preneur.

Il est précisé que les sociétés du groupe de la société LES PETITES CANAILLES sont définies comme toutes sociétés contrôlée par la société LES PETITES CANAILLES au sens de l'article L.233-1 du Code de commerce.

Dans tous les cas les sous-location et locations gérances susvisées devront être conclues dans le respect des dispositions de l'article 10.1 des conditions générales du Bail.

- 7.2 Le Preneur est également autorisé à domicilier dans les Locaux toute société appartenant au groupe de la société LES PETITES CANAILLES.

8. Premiers travaux d'aménagement du Preneur - Durée

Le Bailleur donne son autorisation pour la réalisation par le Preneur des travaux d'aménagement tels que figurant ci-dessous et dans le respect des conditions de l'article 9.4.2 des conditions générales du Bail :

- Aménagement de la coque,
- Modification des menuiserie extérieurs
- Enseigne et vitrophanie
- Travaux d'aménagement extérieurs

La durée des travaux du Preneur est fixée au maximum à 9 mois à compter de la prise de possession des Locaux.

Fait à Alforville en deux exemplaires
Le 16 novembre 2023

Le Preneur

SARL LPC VAL DE MARNE
3 rue Edouard Vaillant
94500 - Champigny-sur-Marne
Creteil B 798 838 165

Le Bailleur

SCI CHENNEVIERES BRIAND
SCI : SCI CHENNEVIERES BRIAND
32-38 Rue Pierret
92200 - Neuilly-sur-Seine
Nantierre D 921 924 346
Siret : 92192434600015
NAF/APE : 62 20B

Annexes

- Annexe 1.** Pouvoirs
- Annexe 2.** Plans des Locaux
- Annexe 3.** Diagnostics techniques (DPE / CREP / DAPP)
- Annexe 4.** Règlement de copropriété
- Annexe 5.** Etat des risques naturels miniers et technologiques
- Annexe 6.** Dossier travaux Preneur